



P U T U S A N

Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FENDY HIDAYATULLOH, NIK 3329043012960001, yang beralamat di Jl. Karang Gandul RT 06, RW 03, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuda Menggala, S.H., dan Amrizal, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Yuda Menggala, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Mahoni Blok D Gg.3 No. 41, Lagoa, Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT MEDIA KREASI PRINTING INDONESIA, yang beralamat di Jl. A.M. Sangaji, No. 11 BCD, Jakarta Pusat, diwakili oleh Evie Gonawan, S.E., selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada D. Christiawan Budiwibowo, S.H., dan Jimmy Leonard Simanjuntak, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Christiawan dan Rekan yang beralamat di Komplek TNI AL Jalan Teluk Tolo No. 60 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Desember 2022 yang telah dilampiri Anjuran, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2022 dalam Register Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa gugatan **PENGUGAT** diajukan setelah **TERGUGAT** tidak ada iktikad baik untuk memenuhi undangan bipartite yang selanjutnya melewati tahapan Mediasi (Tripartit) sebagaimana disyaratkan dan dibuktikan dengan dikeluarkannya Anjuran oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kota administrasi Jakarta Pusat dengan Anjuran No:1677/-1.835.3;
2. Bahwa **PENGUGAT** merupakan pihak yang dirugikan dengan tindakan **TERGUGAT** yang melakukan Perselihan Hubungan Kerja serta tidak membayar hak hak lainnya yang biasa diterima oleh **PENGUGAT**;
3. Bahwa telah diterbitkan nota penetapan kekurangan upah oleh pejabat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kota administrasi Jakarta Pusat dengan nomor: 556/2022 tertanggal 11 Maret 2022;
4. Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, maka **PENGUGAT** mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa dengan demikian maka Gugatan ini dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Karyawan yang bekerja diperusahaan milik **TERGUGAT** dengan jabatan dan masa kerja sebagai berikut :

NO	NAMA	Bagian	Mulai bekerja	Upah terakhir
1	FENDY HIDAYATULLOH	FINISHING	18 September 2017	Rp. 2.300.000

2. Bahwa Pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 upah yang diterima oleh **Pengugat** di potong 40% oleh **TERGUGAT** tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Pengugat** dan tanpa ada penjelasan;
3. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2021 **Pengugat** dipanggil oleh **TERGUGAT** dan selanjutnya dirumahkan oleh Tergugat tanpa ada alasan yang jelas, sewaktu Pengugat bertanya sampai kapan dirumahkan, dijawab oleh Tergugat dengan pernyataan hanya Tuhan yang tau;
4. Bahwa keesokan harinya **Pengugat** walaupun tidak diizinkan masuk,, Pengugat tetap datang keperusahaan akan tetapi **Pengugat** dilarang

Halaman 2 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



masuk dan absensi **Penggugat** diblokir oleh Tergugat;

5. Bahwa oleh karena tidak ada penjelasan mengenai sampai kapan dirumahkan dan bagaimana hak selama dirumahkan **Penggugat mempertanyakan kepada TERGUGAT** namun bukan memberi jawaban tetapi **TERGUGAT** justru menawarkan pencairan BPJS Ketenagakerjaan apabila **Penggugat** tidak ada uang lagi;
6. Bahwa karna tindakan dari **Tergugat** yang sangat merugikan, tanpa ada kejelasan serta tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan, maka melalui kuasa hukumnya **Penggugat** mengundang **TERGUGAT** untuk dilakukan pertemuan bipartite, tetapi **TERGUGAT** tidak ada iktikad baik untuk hadir bertemu;
7. Bahwa setelah Tergugat diundang oleh kuasa hukumnya **Penggugat**, secara diam-diam tanggal 21 Maret 2021 **Penggugat** di hubungi oleh **TERGUGAT** Melalui whatsapp dan **Penggugat** diminta datang keperusahaan oleh **TERGUGAT** dan **Penggugat** ditawarkan bekerja sebagai karyawan harian lepas/pekerja Freeland dengan job desk yang tidak jelas dan hal ini tentu merugikan **Penggugat**;
8. Bahwa **Penggugat** karena dipaksakan oleh Tergugat untuk menerima pekerjaan sebagai karyawan harian dan pekerja Freeland dengan job desk yang tidak jelas, dengan didampingi kuasa hukumnya, **Penggugat** hadir di perusahaan milik **Tergugat**, akan tetapi **Tergugat** tidak bersedia menemui kuasa hukum **Penggugat** dengan alasan yang tidak jelas;
9. Bahwa pada tanggal 22 September 2022, Tergugat mengundang **Penggugat** untuk bertemu. didalam pertemuan tersebut Tergugat tetap ingin tetap memutus hubungan kerja **Penggugat** namun hanya menawarkan kompensasi beserta kekurangan upah yang tidak sesuai. Adapun penawaran yang ingin dibayarkan Tergugat kepada **Penggugat** adalah sebesar Rp. 4.500.000,- ;

KEKURANGAN UPAH PARA PENGGUGAT

11. Bahwa oleh karena Tergugat membayar upah **Penggugat** di bawah ketentuan yang berlaku serta tidak membayar hak **Penggugat** selama dirumahkan, maka **Penggugat** melaporkan perihal tersebut ke pengawas suku dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi Jakarta Pusat;
12. Bahwa setelah pelaporan tersebut benar terjadi dan terbukti Tergugat telah membayar upah **Penggugat** di bawah ketentuan yang berlaku

Halaman 3 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



yang selanjutnya telah dikeluarkan nota penetapan kekurangan upah oleh pejabat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kota administrasi Jakarta Pusat dengan: 556/2022 tertanggal 11 Maret 2022;

13. Bahwa terhadap nota penetapan atas kekurangan upah oleh pihak pejabat pengawas Sudinakertrans Jakarta Pusat dengan dengan nomor: 556/2022 tertanggal 11 Maret 2022 yang isinya **"Perhitungan dan Kekurangan Upah"** akan tetapi **TERGUGAT** tidak melaksanakan nota penetapan tersebut sampai dengan waktu yang telah ditentukan;
14. Bahwa adapun kekurangan upah **Penggugat** berdasarkan nota penetapan kekurangan upah oleh pejabat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kota administrasi Jakarta Pusat dengan nomor: 556/2022 tertanggal 11 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Total ump	Upah Yang Diterima	kekurangan
2018	Rp 43.776.420	Rp 28.881.555	Rp 15.611.821
2019	Rp 47.291.676	Rp 30.905.029	Rp 16.386.647
2020	Rp 51.316.188	Rp 21.981.990	Rp 29.334.198
total	Rp 142.385.284	Rp 81.768.574	Rp 61.332.666

15. Bahwa Total keseluruhan kekurangan upah berdasarkan nota penetapan atas kekurangan upah oleh pihak pejabat pengawas Sudinakertrans Jakarta Pusat dengan dengan nomor: 556/2022 tertanggal 11 Maret 2022 yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp 61.332.666** (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
16. Bahwa semenjak Penggugat bekerja, jam kerja yang dijadwalkan oleh **TERGUGAT** telah menyimpang dari ketentuan dimana jam kerja yang ditentukan oleh **TERGUGAT** adalah enam hari, dalam satu hari jumlah jam kerja Penggugat adalah 8 jam, dalam satu minggu menjadi 48 jam;
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai perhitungan lembur terdapat dalam Pasal 13 PP No 35 Tahun 2021. Perhitungan ini dibedakan berdasarkan waktu kerja lembur, yakni pada saat hari kerja dan hari libur resmi atau istirahat mingguan;
18. Bahwa adapun ketentuan lembur sebagai berikut;
Jam ke-1 sampai jam ke-7, masing-masing dibayar 2 kali upah sejam
Jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam ke-9 sampai jam ke-11, masing-masing dibayar 4 kali upah sejam

Untuk hari libur resmi yang jatuh pada hari kerja terpendek:

Jam ke-1 sampai jam ke-5, masing-masing dibayar 2 kali upah sejam

Jam ke-6 dibayar 3 kali upah sejam

Jam ke-7 sampai jam ke-9, masing-masing dibayar 4 kali upah sejam;

19. Bahwa terhadap kelebihan jam kerja dalam setiap hari senin sampai hari sabtu atau hari minggu, Tergugat tidak membayar upah lembur kepada Penggugat. Adapun kelebihan dan kekurangan hak atas upah lembur Penggugat sebagai berikut:

Tahun	Upah	Upah / Jam	1 Jam Pertama	Jam Berikutnya	Jumlah	x 40 Minggu
2016	Rp 3.100.000	Rp 17.919,08	Rp 26.878,61	Rp 53.757,23	Rp 80.635,84	Rp3.225.433,53
2017	Rp 3.355.750	Rp 19.397,40	Rp29.096,10	Rp 58.192,20	Rp 87.288,29	Rp3.491.531,79
2018	Rp 3.648.035	Rp 21.086,91	Rp31.630,36	Rp 63.260,72	Rp 94.891,08	Rp3.795.643,35
2019	Rp 3.940.973	Rp 22.780,19	Rp34.170,29	Rp 68.340,57	Rp 102.510,86	Rp4.100.434,34
TOTAL						Rp14.613.043

20. Bahwa total kesusruhan kekurangan hak atas upah lembur Penggugat adalah Rp 14.613.043 (empat belas juta enam ratus tiga belas ribu empat puluh tiga rupiah);

21. Bahwa Tunjangan Hari Raya yang diberikan **TERGUGAT** kepada Penggugat selama bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana kelicikan Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya dengan cara menggabungkan upah bulan berjalan digabungkan uang makan, uang transport, uang lembur yang seakan akan upah yang diterima menjadi besar yang. adapun tunjangan hari raya yang diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Tahun	Upah	THR Yang Diterima	Selisih Kekurangan THR	JUMLAH
2018	Rp3.648.035,00	Rp1.550.000,00	Rp2.098.035,00	Rp 2.098.035,00
2019	Rp3.940.973,00	Rp1.550.000,00	Rp2.390.973,00	Rp 2.390.973,00
2020	Rp 4.276.349,00	Rp1.650.000,00	Rp2.626.349,00	Rp 2.626.349,00
TOTAL				Rp 7.115.357,00

22. Bahwa total kekurangan tunjangan hari raya Penggugat adalah **Rp.7.115.357,00** (tujuh juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

23. Bahwa pada Bulan Mei tahun 2021 dan Bulan Mei tahun 2022 yang bertepatan dengan hari raya idul fitri, tetapi Tergugat tidak memberikan tunjangan hari raya kepada Pengugat, padahal Penggugat masih



berstatus karyawan diperusahaan milik Tergugat dalam posisi dirumahkan;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 telah diatur mengenai pemberian tunjangan hari raya, akan tetapi Tergugat samper perkara Aquo ini di ajukan, Tergugat belum memberikan Tunjangan hari raya kepada Penggugat;

25. Bahwa adapun hak atas tunjangan hari raya yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut;

Ump Tahun 2021	umpTahun 2022	jumlah
Rp.4.276.349	Rp 4.641.854	Rp 8.918.203

26. Bahwa total keseluruhan hak atas tunjangan hari raya yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebesar **Rp 8.918.203 (delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga rupiah);**

27. Bahwa selain Pengggat berhak atas tunjangan hari raya, Telah diatur dalam pasal 10 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 terdapat sanksi bagi perusahaan Jika lalai dan terlambat memberikan THR, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi denda sebesar 5% dari total THR yang harus perusahaan bayarkan;

28. Bahwa adapun besar denda yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah $Rp\ 8.918.203 + 5\% = Rp\ 1.337.730$ (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

29. Bahwa sejak September 2015 sesuai dengan undang-undang, pengusaha juga wajib membayarkan iuran Jaminan Pensiun(JP) kepada pekerja yaitu sebesar 2% dari gaji upah yang diterima, akan tetapi Tergugat dalam hal ini tidak mengikut sertakan Penggugat dalam program jaminan pensiun, adapun kekurangan hak dari jaminan pensiun yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

tahun	Kewajiban pembayaran 2% dalam 1 bulan	Perhitungan dalam 1 tahun
2017	Rp 158.600	Rp 1.903.200
2018	Rp 158.600	Rp 1.903.200
2019	Rp 158.600	Rp 1.903.200



2020	Rp 158.600	Rp 1.903.200
2021	Rp 158.600	Rp 1.586.000
		Rp 9.198.800

30. Bahwa total keseluruhan atas hak jaminan pensiun yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp 9.198.800 (sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah rupiah);**

31. Bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukum beberapa kali mengirimkan surat permohonan perundingan, akan tetapi TERGUGAT tidak ada iktikad baik untuk memenuhi undangan yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum selanjutnya pada tanggal 6 April 2021 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mencatatkan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial;

32. Bahwa telah diterbitkan surat anjuran dari Suku Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat yang isinya sebagai berikut:

Menganjurkan:

1. Agar pengusaha PT. Media Kreasi Printing Indonesia memperkerjakan pekerja Sdr. Fendi hidayatullah posisi dan jabatan semula dan membayarkan upah pekerja dari bulan Maret hingga bulan Mei 2021
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini. dengan catatan
 - A. Apabila para pihak menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh salah satu pihak.
 - B. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator Hubungan Industrial.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Mengetahui,

Kepala Suku Dinas

Mediator

Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Drs.Fidiyah Rokhim, M.Si

NIP. 19670922.199312.1.002

Industrial

Harmarsikal.S.IP.

NIP. 19671225.198810.1.004

33. Bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menyatakan berwenang mengeluarkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada perlawanan (verzet), Kasasi dan upaya hukum lain sesuai ketentuan pasal 108 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adanya bunyi Pasal 108 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah sebagai berikut ;

Pasal 108

“Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun diajukan perlawanan atau Kasasi”;

34. Bahwa dikarenakan sejak TERGUGAT merumahkan **Penggugat** sampai dengan saat ini padahal Penggugat masih berstatus karyawan dan **Penggugat** tidak lagi mendapatkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima, sehingga untuk menjaga kelangsungan hidup **Penggugat** beserta keluarganya terpaksa mencari pekerjaan serabutan karena tidak dapat mencari pekerjaan dikarenakan belum adanya kepastian hukum dari Tergugat, maka demi rasa kemanusiaan maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menyatakan putusan yang di jatuhkan dapat di jalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada perlawanan (verzet), Kasasi dan upaya hukum lain;

35. Bahwa adapun upah yang semestinya diterima oleh **Penggugat** semenjak dirumahkan mulai bulan April 2021 adalah Rp.4.276.349 /bulannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) mengenai perkara ini;

36. Bahwa berdasarkan ketentuan PP No 36 Pasal 61 menyatakan

1. Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai denda,

Halaman 8 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan:

- a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;
 - b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
 - c. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.
2. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh
37. Bahwa sesuai ketentuan pasal 157A ayat 1 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi:
- Pasal 157A**
- “Selama Penyeselaian perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap Melaksanakan Kewajibannya”.
- maka sangat wajar dan beralasan hukum apabila PENGUGAT meminta kepada Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri Jakarta pusat yang isinya agar memerintahkan TERGUGAT untuk membayar secara tunai sejak bulan maret tahun 2021 kepada PENGUGAT sebesar **Rp.4.276.349, (Epat Juta dua Ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah)** setiap Bulannya, sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap terkait perkara ini;
38. Bahwa sejak semula penggugat berniat ingin bekerja terus mengingat untuk menghidupi keluarganya, akan tetapi Tergugat sengaja membiarkan perkara berlarut larut tanpa kepastian hukum, penggugat beranggapan apabila dilanjutkan hubungan antara para penggugat dengan tergugat susah untuk terjalin hubungan yang harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa dari uraian diatas TERGUGAT memang sejak semula permasalahan terjadi tidak ada iktikad baik untuk menjalankan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, sengaja mau merumahkan Penggugat tanpa ada kejelasan, dengan sengaja tidak mau mengadakan pertemuan perundingan, tidak menjalankan nota yang telah ditetapkan oleh Pengawai pengawas sudinakertrans jakarta pusat, sengaja tidak menindak lanjuti anjuran yang telah diterbitkan mediator sudinakertrans jakarta pusat, sengaja tidak mau membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hak hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat dengan sengaja membiarkan permasalahan berlarut larut, maka sangat wajar apabila Penggugat meminta agar majelis hakim memberi putusan Putus hubungan kerja;

40. Bahwa **Penggugat sangat** mempunyai kekhawatiran yang cukup beralasan akan kesungguhan niat TERGUGAT untuk melaksanakan keputusan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menghukum TERGUGAT untuk membayar denda (DWANGSOM) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah Rupiah)** untuk setiap hari apabila TERGUGAT lalai dalam menjalankan isi putusan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT belum terputus dan masih berlanjut;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk melaksanakan nota penetapan yang diterbitkan oleh sudinakertrans dan energi Jakarta Pusat nomor 556/2022 tertanggal 11 Maret 2022;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar secara tunai kekurangan hak atas upah lembur sejak PENGUGAT bekerja, dengan total sebesar Rp 14.613.043 (empat belas juta enam ratus tiga belas ribu empat puluh tiga rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan tunjangan hari raya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tahunnya sebesar Rp 7.115.357,00 (tujuh juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

Halaman 10 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



6. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar secara tunai atas Tunjangan Hari Raya pada tahun 2021 dan tahun 2022 kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 8.918.203 (delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga rupiah);
 7. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar secara tunai atas denda keterlambatan dan lalai memberikan Tunjangan Hari Raya pada tahun 2021 dan tahun 2022 kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.337.730,45 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
 8. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar secara tunai atas hak jaminan pensiun berdasarkan ketentuan perundang undangan tentang jaminan pensiun kepada PENGGUGAT sebesar Rp 9.198.800 (sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 9. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai upah sejak dirumahkan mulai bulan Maret 2021 sebesar Rp.4.276.349, (Epat Juta dua Ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) setiap bulannya sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;
 10. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dihitung sejak putusan dibacakan;
 11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai uang hak atas pemutusan hubungan kerja, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada PENGGUGAT dengan jumlah;
 - Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp. } 4.276.349$ = Rp. 34.210.792
 - Penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp. } 4.276.349$ = Rp. 8.552.698 +

=Rp. 42.763.490

 - Uang penggantian hak 15% (lima belas persen) dari pesangon sebesar Rp. 6.414.523
 - Total Rp. 49.178.013 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga belas rupiah)
 12. Menghukum TERGUGAT membayar denda (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT dalam menjalankan putusan sampai diucapkan putusan akhir;
 13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap diwakili oleh kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL.

1. Bahwa Gugatan yang dilakukan oleh Sdr. Fendy Hidayatulloh selaku Penggugat tampak nyata mengandung kekeliruan menyangkut kedudukan hukum yang sah dari Tergugat.
2. Bahwa alamat/tempat kedudukan Tergugat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Media Kreasi Printing Indonesia (PT. MKPI) No. 12 tanggal 8 November 2016 yang dibuat dihadapan Khrisna Sanjaya SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan adalah di Jakarta Barat dengan alamat di APL Tower Central Park Lantai 19 Unit T7, Jalan S Parman kav 28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, **dan bukan** beralamat di A.M Sangaji No. 11 BCD Jakarta Pusat sebagaimana tertuang dalam Gugatan.
3. Kedudukan hukum PT. Media Kreasi Printing Indonesia yang beralamat di APL Tower Central Park Lantai 19 Unit T7, Jalan S Parman kav 28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, juga dikuatkan dengan bukti Nomor Induk Berusaha No. 1290000431838 yang dikeluarkan Badan Kordinasi Penanaman Modal tanggal 13 April 2021.
4. Bahwa demikian pula dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 55/24.1PK.1/31.73.02/-1.824.27/V/O/2019 yang diterbitkan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Grogol Petamburan, menerangkan PT. Media Kreasi Printing Indonesia (PT. MKPI) beralamat di APL Tower Central Park Lantai 19 Unit T7, Jalan S Parman kav 28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Halaman 12 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alamat di A.M Sangaji No. 11 BCD Jakarta Pusat adalah hanya berfungsi sebagai workshop, dan bukan kedudukan resmi (sah) dari PT. Media Kreasi Printing Indonesia (PT. MKPI).
6. Bahwa apabila gugatan ini diteruskan dan menghasilkan produk hukum berupa keputusan hakim atau keputusan Pengadilan tentunya akan membawa dampak timbulnya kekacauan hukum.
7. Bahwa menurut M Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan) halaman 53-55 disebutkan "Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada". "Identitas meliputi a) Nama Lengkap dan b) Alamat atau Tempat Tinggal"
8. "Sumber Keabsahan Alamat bagi perseroan (Legal Entity) dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama. Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan".
9. Bahwa selanjutnya dengan terbukti Penggugat telah keliru mencantumkan alamat hukum Tergugat maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan oleh karenanya haruslah dinyatakan "tidak dapat diterima" (niet ontvankelijk verklaard).

DALUARSA GUGATAN

10. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat telah memasukan 2 (unsur) gugatan yaitu tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja (pasal 2 ayat (3) dan perselisihan hak mengenai kekurangan pembayaran upah (Pasal 1 ayat (2)) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
11. Bahwa Penggugat telah mencampuradukan 2 (dua) unsur perselisihan yang mana kedua unsur tersebut memiliki daluarsa gugatan yang berbeda.
12. Bahwa tindakan Penggugat yang telah mencampuradukkan 2 (dua) unsur perselisihan telah mengacaukan struktur/fondasi gugatan secara keseluruhan.
13. Bahwa berkaitan dengan unsur (pokok) perkara pemutusan hubungan kerja, gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa).
14. Bahwa kepada Penggugat, pihak perusahaan (Tergugat) telah memanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali setelah dirumahkan karena gelombang

Halaman 13 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



pandemic covid-19 untuk bekerja kembali, namun Penggugat tidak pernah masuk kembali terhitung sejak 9 April 2021.

15. Bahwa dalam surat tanggapan (sikap) Tergugat atas nota anjuran Dinas Tenaga Kerja Propinsi DKI Jakarta tanggal 26 Juli 2021 telah diterangkan status / posisi Penggugat yang telah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat karena tidak masuk bekerja kembali 5 hari berturut-turut setelah dipanggil dengan patut.
 16. Bahwa dalam konteks gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 162 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masa kadaluarsa gugatan adalah selama 1 (satu) tahun.
 17. Bahwa apabila dihitung sejak Penggugat Tergugat tidak masuk bekerja kembali setelah dipanggil secara patut, atau setidaknya sejak terbit surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Propinsi DKI Jakarta tanggal 14 Juni 2021 gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa).
 18. Bahwa menurut ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 sepanjang tidak didasari ketentuan Pasal 159 Undang-undang No 13 Tahun 2003 (berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XIII/2015 tanggal 29 Oktober 2016, masa daluarsa gugatan perselisihan hubungan kerja adalah 1 tahun.
 19. Bahwa hingga hari ini kedudukan pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 masih sah menurut hukum positif, hal mana dikuatkan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Jo Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg
 20. Bahwa dalam perkara aquo gugatan Penggugat diajukan lewat waktu 1 (satu) tahun, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
 21. Bahwa menimbang ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan dikuatkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Jo Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg Tergugat memohon kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena lewat waktu.
- FUNDAMENTUM PETENDI (DASAR GUGATAN)**
22. Bahwa fundamentum Petendi (Dasar Gugatan) Penggugat terbukti mengandung cacat formil.
 23. Bahwa Penggugat telah membuat kekeliruan fatal dalam menyusun gugatan berkenaan masa kerja Tergugat.

Halaman 14 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terbangun sejak tanggal 01 Oktober 2019 berdasarkan Surat Pengangkatan No. 099/HRD-NT/KFG/X/2019, sementara tuntutan terhadap Tergugat dihitung tidak beraturan, ada yang sejak 2016, 2017 dan 2018. (Lihat Posita No. 19, 21 dan 29 Halaman 5-6).
25. Bahwa kami tidak mengetahui dasar alasan gugatan kekurangan pembayaran upah dihitung oleh Penggugat sejak tahun 2016-2018. Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalilnya.
26. Bahwa menimbang terdapat kekeliruan fatal dalam menyusun dasar gugatan menyebabkan gugatan Penggugat haruslah dikualifikasikan sebagai cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal yang diakuinya kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa benar Penggugat mulai bekerja sebagai karyawan di perusahaan Tergugat terhitung sejak 01 Oktober 2019.
3. Bahwa sekitar bulan Maret 2019 virus covid-19 mulai memasuki Indonesia dan dengan cepat penyebarannya semakin masif dan mempengaruhi banyak perubahan aktifitas di segala sendi kehidupan masyarakat.
4. Bahwa pandemic covid-19 membawa dampak buruk dalam semua sector tidak terkecuali dalam sector dunia usaha (ekonomi dan keuangan).
5. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
 - a) Peliburan tempat sekolah dan tempat kerja.
 - b) Pembatasan kegiatan keagamaan dan atau
 - c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
6. Bahwa selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Halaman 15 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perusahaan Tergugat yang merupakan perusahaan skala kecil (UMKM) merupakan salah satu dari ribuan perusahaan di Jakarta yang terdampak akibat pandemic covid-19. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan usaha karena PSBB serta minimnya pendapatan perusahaan sebagai akibat dampak pembatasan kegiatan masyarakat, menyebabkan Tergugat harus merumahkan karyawan demi efisiensi guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.
8. Bahwa menurut data Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta mencatat 3927 perusahaan dengan 1.058.487 karyawan dilaporkan telah melaksanakan work from home. Dari jumlah itu 1.352 perusahaan dengan 183.493 tenaga kerja menghentikan seluruh kegiatan operasional kerja. Dan sebanyak 2.575 perusahaan dengan 874.994 pekerja melaporkan adanya sebagian kegiatan di lokasi kerja. (Sumber Merdeka.com tanggal 2 Mei 2020).
9. Bahwa karena keadaan yang terus semakin sulit dalam segala aspek khususnya secara finansial, maka pada awal bulan Maret 2021 Tergugat terpaksa mengambil langkah untuk merumahkan karyawan dan sebelumnya telah menyesuaikan pendapatan (upah). Keputusan merumahkan sudah berdasarkan persetujuan dengan kepala bagian/unit kerja masing-masing untuk disampaikan kepada seluruh karyawan.
10. Bahwa keputusan Tergugat untuk melakukan penyesuaian upah (pemotongan) selama masa Pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan kaidah hukum Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu yaitu Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan.
11. Bahwa keputusan Tergugat untuk merumahkan karyawan telah disandarkan pada ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19).
12. Bahwa hampir seluruh karyawan mempunyai kesadaran untuk menerima keputusan perusahaan ini semata agar kelangsungan hidup perusahaan dapat bertahan, kecuali dalam konteks ini adalah Penggugat.
13. Bahwa keputusan Tergugat untuk merumahkan karyawan tidaklah permanen karena sangat tergantung pada pelanggaran aturan PSBB yang diterbitkan Pemerintah serta bila ada peluang / kesempatan proyek (pekerjaan) bagi perusahaan. Jadi bila ada pemeco 'Hanya Tuhan yang tahu'

Halaman 16 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar dan tidak mengada-ada, karena semua diluar kendali Tergugat.

14. Bahwa pada awal April, Tergugat mendapatkan sedikit orderan pekerjaan dari customer, dan memanggil beberapa karyawan terkait untuk masuk kerja pada tanggal 5 April 2021 guna melaksanakan order pekerjaan tersebut, salah satunya yang dipanggil adalah Penggugat.
15. Bahwa awalnya Tergugat memanggil Penggugat untuk bekerja kembali melalui percakapan whatsapp pada tanggal 28 Maret 2021, namun dari percakapan tersebut diketahui Penggugat ternyata telah bekerja di tempat lain.
16. Bahwa karena tidak mendapatkan tanggapan dari Penggugat, kemudian Tergugat melayangkan panggilan kedua secara tertulis pada tanggal 3 April 2021, namun kembali tidak ada tanggapan dari Penggugat.
17. Bahwa kemudian Tergugat kembali melayangkan panggilan ketiga secara tertulis pada tanggal 9 April 2021 dan Penggugat tetap tidak menanggapi.
18. Bahwa tidak benar dalil posita Penggugat No 4 halaman 3 yang menyatakan Penggugat dilarang absen masuk bekerja, karena pada saat itu tidak ada satu karyawan pun yang bekerja (kecuali bagian akunting yang bertugas membayar tagihan-tagihan dan security yang menjaga kantor) karena kebijakan merumahkan karyawan sudah berjalan dan sudah diberitahukan kepada kepada unit kerja masing-masing.
19. Bahwa tidak benar posita Penggugat nomor 7 dan 8 halaman 3 yang menyatakan Penggugat dialihkan status dan pekerjaan ke bagian lain. Tergugat mensoomer Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut. Tidak ada pemaksaan terhadap Penggugat terlebih Penggugat ternyata sudah bekerja ditempat lain tanpa pemberitahuan secara resmi kepada Tergugat.
20. Bahwa selanjutnya karena sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali Penggugat tidak hadir untuk bekerja maka sesuai ketentuan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja, Waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja jo Pasal 168 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali

Halaman 17 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

21. Bahwa selanjutnya ditentukan terhadap pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maka menurut ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 berhak atas Uang Penggantian Hak (UPH) dan Uang Pisah.
22. Bahwa karena sudah ditentukan hak upah atas karyawan yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka posita dan petitum Penggugat tentang tuntutan pesangon pemutusan hubungan kerja haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.
23. Bahwa selanjutnya terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri Penggugat membuat pengaduan tripatrik ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat yang kemudian proses bergulir dan mengeluarkan Surat Anjuran No. 1677/-1.835.3 tanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya berisi:
Agar pihak pengusaha PT. Media Kreasi Printing mempekerjakan kembali pekerja sdr. Fendy Hidayatulloh pada posisi dan jabatan semula dan membayarkan upah pekerja yang belum dibayarkan dari bulan Maret 2021 hingga bulan Juli 2021 dan seterusnya.
24. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan Surat Anjuran Disnakertrans Kota Jakarta Pusat karena dikeluarkan tidak berdasarkan fakta dan bukti sebagai berikut:
 - a) Tidak ada bukti Tergugat pernah memberhentikan Penggugat.
 - b) Tidak ada bukti Tergugat pernah merubah status dan pekerjaan Penggugat.
 - c) Ada bukti pemanggilan untuk masuk bekerja sebanyak 3 (tiga) kali sejak kebijakan merumahkan karyawan, namun Penggugat tidak menanggapi dan tidak pernah hadir bekerja kembali.
 - d) Terbukti Penggugat sudah bekerja ditempat lain.
25. Bahwa Kebijakan merumahkan karyawan dan penyesuaian upah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 jo Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta jo Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun

Halaman 18 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19).

26. Bahwa dalam tenggang waktu 10 hari sejak dikeluarkannya Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat terebut, kemudian Tergugat telah mengirimkan surat tanggapan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan anjuran tersebut dan tetap menyatakan pekerja sudah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri.

27. Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan fakta-fakta Penggugat telah bekerja ditempat lain serta adanya surat pemanggilan untuk bekerja kembali yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 28 Maret 2021, 3 April 2021 dan 9 April 2021 untuk selanjutnya berkenan menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat putus karena Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri.

TENTANG KEKURANGAN PEMBAYARAN UPAH

28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan hak menyangkut kekurangan pembayaran upah dan tuntutan lainnya.

29. Bahwa PT. Media Kreasi Printing Indonesia (Tergugat) adalah Perusahaan Kecil dengan 11 (sebelas) pekerja bergerak di bidang percetakan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 8 November 2016 yang dibuat dihadapan Khrisna Sanjaya SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan

30. Dalam Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan PT Media Kreasi Printing Indonesia diketahui modal dasar perseroan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

31. Bahwa status atau kedudukan PT. Media Kreasi Printing Indonesia (Tergugat) sebagai perusahaan kecil dikuatkan oleh Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 55/24.1PK.1/31.73.02/-1.824.27/V/O/2019 yang diterbitkan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Grogol Petamburan,

32. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 35 ayat (3) huruf b yang dimaksud Usaha Kecil adalah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Halaman 19 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa menurut ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ketentuan Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
34. Selanjutnya dalam Ayat (2) diatur Ketentuan Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengupahan.
35. Bahwa berkaitan dengan masalah Pengupahan bagi usaha mikro dan usaha kecil di dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan diatur Ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 35 dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil.
36. Selanjutnya dalam ayat (2) Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh di perusahaan dengan ketentuan:
- a) paling sedikit sebesar 50% persen (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat ditingkat propinsi
 - b) nilai Upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) diatas garis kemiskinan di tingkat propinsi.
37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan jo Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pemberian Upah oleh Tergugat kepada Penggugat dibawah ketentuan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta bukanlah perbuatan yang melanggar norma/undang-undang positif yang berlaku.
38. Bahwa ketentuan upah terakhir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.355.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) per Maret 2021, telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan yaitu diatas 50 persen (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat ditingkat propinsi (UMP Propinsi DKI tahun 2021).
39. Bahwa selain itu pemberian upah dibawah Upah Minimum Propinsi telah diberitahukan dan disetujui sebelumnya oleh Penggugat pada lembar seleksi / interview penerimaan karyawan.

Halaman 20 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah mempermasalahkan pembayaran upah Upah Minimum Propinsi oleh sebab itu tindakan Penggugat yang menerima keadaan tersebut haruslah dipandang sebagai bentuk persetujuan.
41. Bahwa Penggugat diketahui telah melanggar etik dan norma karena pada saat bersamaan juga bekerja ditempat lain tanpa pemberitahuan kepada Tergugat, oleh sebab itu mohon kiranya Majelis dapat mempertimbangkan fakta ini guna mengambil keputusan yang seadil-adilnya.
42. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya.
43. Bahwa menimbang kedudukan Tergugat sebagai perusahaan kecil maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan jo Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan literatur peraturan perundang-undangan lainnya maka Gugatan Penggugat yang mendasari tuntutan kekurangan pembayaran upah haruslah ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas maka Tergugat memohon kiranya kepada Pengadilan Hubungan Industrial cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena pengunduran diri Penggugat.
3. Menyatakan Pemberian Upah Penggugat dibawah Upah Minimum Propinsi oleh Tergugat adalah sah dan bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
4. Menyatakan Nota Penetapan Suku Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat Nomor 556/2022 tanggal 11 Maret 2021 Tentang kekurangan pembayaran Upah atas nama Fendy Hidayatulloh batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Halaman 21 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya sebagian cocok dan sebagian lain tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat keputusan pengangkatan karyawan No 099/HRD-INT/KFG/X/2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda terima Surat permohonan perundingan bipartite tertanggal 26 maret 2021 yang jadwal pertemuan diagendakan tanggal 30 Maret 2021, diberi tanda bukti P-2A;
3. Fotokopi Tanda terima Surat permohonan perundingan bipartite tertanggal 1 april 2021 yang jadwal pertemuan diagendakan tanggal 5 April 2021, diberi tanda bukti P-2B;
4. Fotokopi Anjuran no 1677/-1835.3 tertanggal 13 juli 2021 yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-3A;
5. Fotokopi Surat permintaan pelaksanaan anjuran tertanggal 04 agustus 2021, diberi tanda bukti P-3B;
6. Fotokopi Nota perhitungan penetapan pemenuhan hak atas pembayaran upah minimum provinsi DKI Jakarta no 556/2022 sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, diberi tanda bukti P-4A;
7. Fotokopi Surat somasi tentang permohonan pelaksanaan no 556/2022 sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, diberi tanda bukti P-4B;
8. Fotokopi Pertemuan antara penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 september 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya sebagian cocok dan sebagian lain tidak bisa ditunjukkan aslinya yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-21.1 sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Media Kreasi Printing Indonesia (PT. MKPI) No. 12 tanggal 8 November 2016 yang dibuat dihadapan Khrisna Sanjaya SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Nomor Induk Berusaha No. 1290000431838 yang dikeluarkan Badan Kordinasi Penanaman Modal tanggal 13 April 2021, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 55/24.1PK.1/31.73.02/-1.824.27/V/O/2019 yang diterbitkan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XIII/2015 tanggal 29 Oktober 2016, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Energi dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat No. 1677/-1.835.3 tanggal 15 Juli 2021, diberi tanda bukti T-5.1;
6. Fotokopi Tanggapan Tergugat atas Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Energi dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat No. 1677/-1.835.3 tanggal 15 Juli 2021, diberi tanda bukti T-5.2;
7. Fotokopi Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, diberi tanda bukti T-6.1;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2021, diberi tanda bukti T-6.2;
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diberi tanda bukti T-7;
10. Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda bukti T-8;
11. Fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 19, diberi tanda bukti T-9;
12. Fotokopi Percakapan (Chat) Whatsapp antara Pekerja (Fendy Hdayatulloh) dengan Yenni Kepala Unit Kerja (Tergugat) tanggal 28 Maret 2021, diberi tanda bukti T-10.1;
13. Fotokopi Surat Panggilan Masuk Bekerja yang Kedua tanggal 3 April 2021 oleh HRD Manager perseroan (Tergugat), diberi tanda bukti T-10.2;

Halaman 23 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Surat Panggilan Masuk Bekerja yang ketiga tanggal 9 April 2021 oleh HRD Manager perseroan (Tergugat), diberi tanda bukti T-10.3;
15. Fotokopi Data perusahaan terdampak pandemic covid-19 hasil survey/riset Kementerian Tenaga Kerja RI, Sumber: <https://kemnaker.go.id/news/detailSurvei> Kemnaker : 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19 : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI, diberi tanda bukti T-11;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perusahaan (Internal Office Memo) tentang Kebijakan perusahaan untuk merumahkan karyawan untuk sementara waktu akibat dampak pandemic covid 19, diberi tanda bukti T-12;
17. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja, Waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan, diberi tanda bukti T-13;
18. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan, diberi tanda bukti T-14;
19. Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan No. 099/HRD-NT/KFG/X/2019, diberi tanda bukti T-15;
20. Fotokopi Besaran Upah Penggugat Terakhir per Maret 2021 sebesar Rp., diberi tanda bukti T-16;
21. Fotokopi Data Rata Rata Pengeluaran Perkapita perbulan yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik DKI Jakarta periode 2019-2021, diberi tanda bukti T-17;
22. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, diberi tanda bukti T-18;
23. Fotokopi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, diberi tanda bukti T-19;
24. Fotokopi Daftar Karyawan Perseroan Tergugat, diberi tanda bukti T-20;
25. Fotokopi Laporan Pajak Resmi (SPT Tahun 2020), diberi tanda bukti T-21.1;
26. Fotokopi Laporan Pajak Resmi (SPT Tahun 2021), diberi tanda bukti T-21.2;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

Halaman 24 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain menanggapi pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum pada bagian eksepsi. Adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

GUGATAN PENGUGAT CACAT FORMIL

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat telah keliru mencantumkan alamat Tergugat, menurut Tergugat alamat/kedudukan hukum Tergugat berdasarkan Akta Pendirian, Nomor Induk Berusaha, dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil, beralamat di APL Tower Central Park Lantai 19 Unit T7, Jalan S Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, sedangkan alamat A.M Sangaji No. 11 BCD Jakarta Pusat hanya berfungsi sebagai workshop, dan bukan kedudukan resmi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALUARASA GUGATAN

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat telah mencampuradukkan perselisihan pemutusan kerja dan perselisihan hak mengenai kekurangan upah;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan, berkaitan dengan perkara pemutusan hubungan kerja, menurut Tergugat, gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), dimana Penggugat telah mengundurkan diri karena tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut, sehingga menurut Tergugat gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu satu tahun, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 25 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



FUNDAMENTUM PETENDI (DASAR GUGATAN)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat cacat formil karena telah keliru menyusun gugatan berkenaan dengan masa kerja Penggugat, atas hal tersebut selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui replik yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat kecuali yang diakui Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, mencermati Surat Anjuran yang dilampirkan dalam perkara *a quo*, yang juga dijadikan sebagai bukti P-3A = bukti T-5.1, yakni Anjuran dari Suku Dinas Tanaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nomor 1677/-1.835.3 tertanggal 15 Juli 2021, diperoleh fakta bahwa pihak yang menempuh mediasi dalam perkara *a quo* adalah Fendy Hidayatulloh *in casu* Penggugat dan PT Media Kreasi Printing Indonesia yang beralamat di Jl. AM Sangaji No. 11 BCD RT.09/07, Jakarta Pusat *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan anjuran tersebut, dapat diketahui bahwa pengusaha *in casu* Tergugat telah memberikan keterangan dalam Anjuran, yang mana dalam keterangannya Tergugat tidak mempermasalahkan alamat/kedudukan hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat beralamat di APL Tower Central Park Lantai 19 Unit T7, Jalan S Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, sedangkan alamat Jl. A.M Sangaji No. 11 BCD Jakarta Pusat hanya berfungsi sebagai workshop, dan bukan kedudukan resmi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya, selama ini Penggugat bekerja di Jl. A.M. Sangaji No.11 BCD Jakarta Pusat dan tidak pernah bekerja di Kantor Pusat sebagaimana dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kedua dalil tersebut, dimana Tergugat mendalilkan alamat Jl. A.M Sangaji No. 11 BCD Jakarta Pusat hanya berfungsi sebagai workshop, demikian juga Penggugat mendalilkan bekerja di Jl. A.M. Sangaji No.11 BCD Jakarta Pusat, maka dapat disimpulkan bahwa

Halaman 26 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. A.M Sangaji No. 11 BCD Jakarta Pusat merupakan bagian dari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, Tergugat telah hadir memenuhi panggilan sidang dengan menggunakan alamat Jl. A.M Sangaji No. 11 BCD Jakarta Pusat dan menggunakan haknya dengan mengajukan jawaban, duplik, dan bukti surat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dimana, Jl. A.M Sangaji No. 11 BCD Jakarta Pusat merupakan bagian dari alamat Tergugat, dan Tergugat tidak mempermasalahkan alamat/kedudukan hukum Tergugat di Jl. A.M Sangaji No. 11 BCD Jakarta Pusat pada saat mediasi, dan telah dicantumkan dalam anjuran, selain itu Tergugat telah hadir memenuhi panggilan sidang dengan menggunakan alamat Jl. A.M Sangaji No. 11 BCD Jakarta Pusat dan menggunakan haknya dengan mengajukan jawaban, duplik, dan bukti surat, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan PT Media Kreasi Printing Indonesia yang beralamat di Jl. AM Sangaji No. 11 BCD RT.09/07 Jakarta Pusat sebagai Tergugat adalah sama dengan PT Media Kreasi Printing Indonesia yang beralamat di APL Tower Central Park Lantai 19 Unit T 7, Jalan S Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup alasan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), dimana Penggugat telah mengundurkan diri karena tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup alasan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena telah keliru menyusun gugatan berkenaan dengan masa kerja Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi

Halaman 27 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 18 September 2017 yang menerima upah terakhir sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana upah yang diterima Penggugat sejak bulan April 2020 sampai dengan dengan bulan Februari 2021 dipotong sebesar 40% (empat puluh persen) tanpa pemberitahuan, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2021 Penggugat dirumahkan tanpa ada alasan dan tanpa ada kejelasan sampai kapan dirumahkan, dan pada tanggal 22 September 2022, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja namun hanya menawarkan kompensasi beserta kekurangan upah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan yang pada pokoknya selama bekerja pada Tergugat, terdapat kekurangan upah yang dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp61.332.666,00 (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), kekurangan upah lembur atas kelebihan jam kerja sejumlah Rp14.613.043,00 (empat belas juta enam ratus tiga belas ribu empat puluh tiga rupiah), serta terdapat kekurangan pembayaran tunjangan hari raya yang dibayarkan Tergugat sejumlah Rp7.115.357,00 (tujuh juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), dan terdapat tunjangan hari raya yang belum dibayarkan sejumlah Rp8.918.203,00 (delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga rupiah), dengan denda THR sebesar 5% sejumlah Rp1.337.730,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya oleh karena selama bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak didaftarkan dalam kepesertaan pensiun maka terdapat hak Penggugat atas pensiun yang belum dibayarkan Tergugat seluruhnya sejumlah Rp9.198.800,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya oleh karena selama proses dirumahkan Tergugat tidak pernah membayarkan upah kepada Penggugat, maka menurut Penggugat terdapat upah yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp4.276.349,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) setiap bulannya

Halaman 28 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



terhitung mulai bulan April 2021 sampai dengan adanya putusan yang bekekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kekurangan upah atas lembur sejumlah Rp14.613.043,00 (empat belas juta enam ratus tiga belas ribu empat puluh tiga rupiah), kekurangan tunjangan hari raya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp7.115.357,00 (tujuh juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2021 dan tahun 2022 sejumlah Rp1.337.730,45 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen), membayar hak jaminan pensiun sebesar Rp9.198.000,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), membayar upah selama dirumahkan sebesar Rp4.276.349,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), hak atas pemutusan hubungan kerja sejumlah Rp49.178.013,00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah), serta upah selama proses setiap bulannya sejumlah Rp4.276.349,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal yang diakuinya kebenarannya secara tegas;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai karyawan di perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2019, yang karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan keadaan Tergugat semakin sulit, maka pada bulan Maret 2021, Tergugat merumahkan Penggugat, dengan sebelumnya melakukan pengurangan upah, dimana menurut Tergugat terhadap kebijakan merumahkan maupun pemotongan upah dilakukan berdasarkan persetujuan kepala bagian Tergugat dan telah sesuai dengan kaidah hukum yaitu upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya oleh karena Tergugat mendapatkan order pekerjaan, dan selanjutnya Tergugat memanggil Penggugat untuk kembali masuk kerja, melalui percakapan *Whatsapp* pada tanggal 28 Maret 2021, yang menurut Tergugat melalui percakapan dengan Penggugat tersebut diketahui bahwa Penggugat telah bekerja pada tempat lain, dan selanjutnya Tergugat kembali memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bekerja melalui surat namun kembali tidak ada tanggapan dari Penggugat, dan Penggugat tidak pernah hadir ke perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan uraiannya serta dengan mendasari ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kekurangan pembayaran upah Penggugat, Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan Akta Pendirian Tergugat, modal dasar Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perusahaan Tergugat termasuk dalam kategori Usaha Kecil;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa ketentuan Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota dikecualikan bagi Usaha Mikro dan usaha Kecil;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengatur bahwa ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 35 dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil, dan selanjutnya diatur dalam ayat (2) bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh di perusahaan dengan ketentuan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat propinsi dan nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat propinsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya selama bekerja Penggugat tidak pernah memperlakukan pembayaran upah minimum propinsi, oleh sebab itu tindakan Penggugat yang menerima keadaan tersebut haruslah dipandang sebagai bentuk persetujuan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan uraiannya, serta mendasari ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Pengupahan jo. Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Halaman 30 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perbuatan Tergugat membayar dibawah ketentuan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta bukanlah perbuatan yang melanggar norma/undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai bukti P-1 sampai dengan P-5, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-21.2;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa gugatan, jawaban, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat meminta agar Tergugat membayarkan seluruh kompensasi pemutusan hubungan kerja dan kekurangan pembayaran upah, sementara Tergugat menolak membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja dan kekurangan pembayaran upah karena menurut Tergugat hubungan kerja berakhir karena Penggugat telah mengundurkan diri serta tidak terdapat kekurangan pembayaran upah karena Tergugat termasuk usaha mikro;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat yang demikian, maka pokok permasalahan adalah apa alasan hukum pemutusan hubungan kerja Penggugat dan apa implikasi hukumnya terhadap Penggugat maupun Tergugat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan

Halaman 31 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum terhadap status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 bersesuaian dengan bukti T-5 berupa Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 099/HRD-INT/KFG/X/2019 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah mengangkat Penggugat sebagai karyawan tetap Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2019, dengan demikian terhadap dalil Penggugat tentang mulai bekerja sejak tanggal 18 September 2017 menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pemutusan hubungan kerja Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan pemutusan hubungan kerja Penggugat yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat diputuskan hubungan kerjanya dikarenakan Penggugat telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena mengabaikan panggilan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, karenanya terhadap alasan pemutusan hubungan kerja tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-12 berupa Memo Internal Nomor 005/HRD/II/2021 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah merumahkan Penggugat terhitung sejak tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SE Menaker Nomor 5 Tahun 1998 menegaskan bahwa:

Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti dan ketentuan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhitung sejak tanggal 15 Januari 2021 Penggugat dirumahkan oleh Tergugat, dengan konsekuensi kewajiban Tergugat berupa pembayaran upah tetap dilakukan, dari konsekuensi tersebut maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat masih terus berlangsung selama Penggugat masih berstatus dirumahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-10.1 berupa hasil cetak komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*, dimana Tergugat menggunakan bukti

Halaman 32 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



tersebut untuk membuktikan bahwa Penggugat telah bekerja pada perusahaan lainnya, oleh karena bukti tersebut tidak dikuatkan dengan bukti pendukung lainnya, setidaknya berupa keterangan dari Saksi, karenanya Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan bukti tersebut, demikian pula terhadap dalil Tergugat bahwa Penggugat telah berkerja pada perusahaan lain menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-10.2 berupa Surat Panggilan Nomor 015/HRD/MKPI/IV/2021 diperoleh fakta Tergugat telah memanggil Penggugat untuk kembali bekerja pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-10.3 berupa Surat Panggilan Nomor 016/HRD/MKPI/IV/2021 tertanggal 9 April 2021 diperoleh fakta Tergugat telah memanggil Penggugat untuk kembali bekerja pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama persidangan tidak terdapat bukti Penggugat tidak hadir memenuhi panggilan kerja Tergugat tersebut (vide bukti T-10.2 dan T-10.3);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur sebagai berikut:

Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diketahui pengkualifikasian pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri, mempersyaratkan ketidakhadiran Pekerja/buruh karena mangkir selama 5 (lima) hari kerja, dan terhadap ketidakhadiran Pekerja/buruh karena mangkir tersebut telah dipanggil oleh Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta di atas, dimana diketahui bahwa terhitung sejak tanggal 15 Januari 2021, Tergugat telah merumahkan Penggugat, maka dengan fakta yang demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Penggugat sejak tanggal 15 Januari 2021 bukan merupakan mangkir sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan karena Penggugat telah melaksanakan kebijakan Tergugat yaitu dirumahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Penggugat bukan karena Mangkir, sementara ketentuan Pasal 168 mempersyaratkan adanya



perbuatan mangkir sebelum selanjutnya melakukan pemanggilan dan dikualifikasikan mengundurkan diri, dengan demikian tidak cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan oleh karena selama Penggugat melakukan kebijakan Tergugat berupa dirumahkan, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan karenanya Penggugat wajib melaksanakan perintah Tergugat termasuk mematuhi panggilan untuk masuk bekerja kembali, sehingga panggilan Tergugat kepada Penggugat untuk mulai bekerja adalah perintah yang wajar;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama persidangan tidak terdapat bukti Penggugat hadir untuk kembali melakukan pekerjaan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak melaksanakan perintah yang wajar dari Tergugat, atas fakta yang demikian beralasan hukum untuk berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan suatu pelanggaran kerja;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 36 butir k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan:

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja karena tidak memenuhi panggilan masuk kerja dari Tergugat, serta telah diupayakan lebih dari satu kali pemanggilan, menurut Majelis Hakim Penggugat telah tidak lagi berkeinginan untuk kembali bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 151 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur sebagai berikut:



Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka dalam hal tidak didapatkan kesepakatan pada perundingan bipartit, maka pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama persidangan tidak terdapat bukti kesepakatan pada tahap perundingan bipartit, demikian pula tidak terdapat bukti penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja setelah dilakukan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahap Mediasi, dengan memperhatikan seluruh fakta-fakta pemutusan hubungan kerja sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka guna memberikan kepastian hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan Penggugat melakukan Pelanggaran Kerja terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian maka, petitum Penggugat angka 10 menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pemutusan hubungan kerja adalah karena Penggugat melakukan pelanggaran kerja sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka terhadap permintaan Penggugat untuk dipekerjakan kembali menjadi tidak beralasan hukum sepanjang berkenaan dengan alasan pemutusan hubungan kerja, dan karenanya petitum Penggugat angka 2 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan masih berlanjut tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan pemutusan hubungan Penggugat adalah karena pelanggaran kerja, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, atas pemutusan hubungan kerja ini Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0.5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)

Halaman 35 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal mulai bekerja Penggugat sejak tanggal 1 Oktober 2019 dan tanggal berakhirnya hubungan kerja adalah sejak putusan ini diucapkan, maka diketahui masa kerja Penggugat adalah selama lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi kurang dari 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan besaran Upah Minimum Tahun Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sejumlah Rp4.901.798,00 (empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), namun demikian dalam gugatannya Penggugat meminta pembayaran upah didasarkan pada besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yaitu sejumlah Rp4.276.349,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), maka oleh karena Hakim dilarang memberikan putusan lebih dari yang diminta, karenanya sebagai dasar upah dalam perhitungan pesangon menggunakan upah yang dimintakan Penggugat sebesar Rp4.276.349,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas maka besarnya hak atas pemutusan hubungan kerja yang wajib diterima Penggugat adalah sejumlah Rp17.105.396,00 (tujuh belas juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon : $0.5 \times 4 \times \text{Rp}4.276.349,00$ = Rp8.552.698,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 2 \times \text{Rp}4.276.349,00$ = Rp8.552.698,00
- Total = Rp17.105.396,00

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka petitum Penggugat angka 11, beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan diketahui bahwa Tunjangan Hari Raya merupakan Pendapatan Non Upah, yang dibayarkan untuk pemenuhan kebutuhan keagamaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tersebut mengatur bahwa Tunjangan Hari Raya wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat bukti Tergugat telah membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sementara hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat masih terus berlangsung, dan oleh karena tunjangan hari raya merupakan pendapatan non upah, karenanya adalah adil untuk memerintahkan Tergugat membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2021 sesuai dengan besaran upah minimum propinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.416.186,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka terhadap petitum Penggugat angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan Nota Penetapan yang diterbitkan oleh Sudinakertrans dan Energi Jakarta Pusat Nomor 556/2022 tertanggal 11 Maret 2022, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-4A berupa Surat Penetapan Nomor 556 / 2022 yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, diperoleh fakta bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pembayaran upah Penggugat, dimana ditetapkan bahwa terdapat kekurangan pembayaran upah Penggugat untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 seluruhnya sejumlah Rp61.332.666,00 (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), dan mewajibkan Tergugat untuk membayarkan keurangan pembayaran upahh tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat kekurangan pembayaran upah Penggugat sejumlah Rp61.332.666,00 (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) jo. ((2) PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, tersebut, mempersyaratkan adanya kesepakatan antara Pengusaha Mikro dan Kecil dengan Pekerja nya untuk dapat dikecualikan dari ketentuan Upah Minimum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk tidak membayar upah sebesar upah minimum, serta faktanya Penggugat melakukan gugatan atas kekurangan pembayaran upah, karenanya dalil Tergugat bahwa Penggugat memberikan persetujuan untuk menerima

Halaman 37 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran upah di bawah upah minimum menjadi tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2019, menurut Majelis Hakim adalah adil untuk hanya memperhitungkan kekurangan upah Penggugat untuk 2 (dua) tahun yaitu periode 2019 dan tahun 2020;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan di atas, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 3, dengan memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah tahun 2019 dan tahun 2020 seluruhnya sejumlah Rp45.720.845,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat atas denda THR, kekurangan pembayaran THR tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pembayaran upah lembur, hak atas jaminan pensiun, serta upah selama dirumahkan, tidak didukung oleh suatu bukti karenanya terhadap tuntutan Penggugat dalam petitumnya angka 4, 5, 7, 8 dan 9 menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 225 HIR, uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat angka 12 yang meminta agar Tergugat diperintahkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan ini sampai diucapkan putusan akhkir menjadi tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seluruh biaya yang timbul

Halaman 38 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan yaitu tanggal 6 April 2023;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp17.105.396,00 (tujuh belas juta seratus lima riub tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Tahun 2021 kepada Penggugat sejumlah Rp4.416.186,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah tahun 2019 dan tahun 2020 kepada Penggugat sejumlah Rp45.720.845,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara seluruhnya sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H. dan Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 39 dari 40 Putusan PHI Nomor 427/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipih Restiviani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih Restiviani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Panggilan	:	Rp600.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp610.000,00;</u>
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)		